COMARCA DE CABO FRIO

1° VARA CÍVEL

PROCESSO nº 0808580-45.2023.8.19.0011

AUTOR: SUELLEN RIBEIRO DOS SANTOS

RÉU: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

DECISÃO

1 - Tratam-se de embargos de declaração opostos pela parte autora, no id. 159394706, através dos quais alega, em síntese, que a sentença de id. 159070589 padece de omissão, por ter deixado de observar expressamente que lhe foi deferida a gratuidade de justiça no id. 74577610.

Assiste razão ao embargante, pois a sentença padece, de fato, da omissão apontada, pois a gratuidade de justiça foi, de fato, deferida à demandante no id. 74577610, mas tal observação deixou de constar do dispositivo da sentença.

Ante o exposto, recebo os embargos, eis que tempestivos, e dou-lhes provimento para fazer constar do dispositivo da sentença de id. 159070589 que: “(...) Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$2.000,00, observada a gratuidade de justiça deferida. (...)”.

2 - Publique-se e intimem-se.

3 - Preclusa a presente decisão, intimem-se as partes, para que ratifiquem o apelo e contrarrazões apresentados, ou apresentem novas peças recursais, no prazo legal.

Cabo Frio, 16 de julho de 2025

JULIANA GONÇALVES FIGUEIRA

Juiz de Direito

Assinado eletronicamente por: JULIANA GONCALVES FIGUEIRA
17/07/2025 15:27:14
https://tjrj.pje.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento:

25071715271449600000198984774

IMPRIMIR GERAR PDF